REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI ROMA

-SEZIONE XII CIVILE-

*****

In funzione di giudice di Appello

in composizione monocratica

*****

in persona del giudice dott. Gianluca De Cristofaro Sciarrotta

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 11720 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, ritenuta in decisione su conclusioni precisate all'udienza del giorno 4 giugno 2025, vertente

TRA

Parte_1 **, in persona del legale rappresentante p.t.,** con l'avv. Giulio Mancini;

APPELLANTE

E

Controparte_1 **;**

Controparte_2 **;**

Controparte_3 **;**

Controparte_4 **;**

Controparte_5 **;**

Controparte_6 **;**

Controparte_7 **;**

Controparte_8 **;**

Controparte_9

[...]

Controparte_10 **;**

U.T.G. - *Controparte_11* **;**

CP_10 *Controparte_11* **;**

Controparte_12 **,**

APPELLATI CONTUMACI

OGGETTO: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Roma n.1374/2024, pubblicata il 05.02.2024.

CONCLUSIONI: come da verbale in atti.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

- Parte appellante, in estrema sintesi, si lamenta della sentenza di primo grado che, pur avendo accolto l'opposizione ex art. 615 c.p.c. avverso plurime cartelle di pagamento e pur avendole annullate, ha omesso di delibare la condanna dei convenuti – appellati alla restituzione di quanto corrisposto dalla società appellante per il pagamento delle cartelle opposte;

- sul punto va richiamato – anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. – l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 12436/2021), secondo cui *<<La circostanza che il giudizio di opposizione all'esecuzione abbia ad oggetto l'accertamento del diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata non toglie che quel giudizio resti pur sempre un ordinario giudizio di cognizione, e che ad esso si applichino le regole generali in tema di cumulo oggettivo (artt. 104 c.p.c.) e di connessione per riconvenzione (art. 36 c.p.c.). Si è perciò ammesso che l'opponente possa legittimamente chiedere con l'atto introduttivo del giudizio di opposizione non solo l'accertamento dell'inesistenza del diritto del creditore di procedere esecutivamente, ma anche la condanna del creditore procedente al pagamento dell'eccedenza rispetto ad un controcredito opposto in compensazione (Sez. 3, Sentenza n. 11449 del 23/07/2003, Rv. 565364 - 01; così pure Sez. 3, Sentenza n. 971 del 20/04/1963, Rv. 261373 - 01). Analogamente, e latere creditoris, si è ammesso che il convenuto nel giudizio di opposizione possa formulare domande riconvenzionali: ad esempio, esercitando in quella sede l'azione pauliana per sentir dichiarare l'inefficacia dell'atto negoziale posto a base dell'opposizione (Sez. 3 - , Ordinanza n. 3697 del 13/02/2020, Rv. 656728 - 01); oppure formulando una domanda diretta a costituire un*

nuovo titolo esecutivo (Sez. 3, Sentenza n. 7225 del 29/03/2006, Rv. 588120 - 01; così, peraltro, già Sez. 3, Sentenza n. 1282 del 18/05/1963, Rv. 261899 - 01).

Deve, pertanto, ormai ritenersi superato (e comunque non condivisibile--il diverso orientamento espresso dalla isolata decisione pronunciata da Sez. 3, Sentenza n. 1602 del 19/03/1979, Rv. 397948 - 01, secondo cui l'ambito del giudizio di opposizione all'esecuzione dovrebbe rimanere sempre circoscritto alla contestazione del diritto della parte a procedere ad esecuzione forzata, con la conseguenza che non sarebbe consentito alle pari proporre, ed al giudice esaminare, "questioni diverse da quelle che attengono all'esistenza o alla validità del titolo esecutivo, ovvero domande che non siano in riferimento o siano in contrasto con il contenuto di esso", salvo il caso di espressa accettazione del contraddittorio. Quale che fosse, infatti, la condivisibilità di tale orientamento all'epoca in cui sorse, una simile interpretazione del combinato disposto degli articoli 104 e 615 c.p.c. sarebbe oggi in aperto contrasto col principio di ragionevole durata del processo e con il divieto di inutile dispendio dell'attività giudiziaria, di cui all'articolo 111 della costituzione>>;

- è pertanto ravvisabile il vizio di omessa pronuncia denunciato dalla società appellante, dal momento che nulla impediva alla società opponente di formulare in sede di opposizione la domanda di restituzione di quanto versato;
- ne consegue che, in accoglimento dell'appello, la sentenza di primo grado va parzialmente riformata e in favore della società appellante vanno condannati alla restituzione di € 250.710,81 il *Controparte_2* di € 543,01 la *CP_10* *[...]*, di € 436,65 la *Controparte_11*, di € 856,00 il *Controparte_8* *[...]*, di € 200,33 il *Controparte_9* di € 250,08 il *[...]* *Controparte_3*, di € 253,40 il *Controparte_7* e di € 559,00 il *Controparte_6*;
- va disattesa la condanna in via solidale nei confronti dell' *CP_13* *[...]*, atteso che ha agito quale concessionario per la riscossione, sulla base di ruoli formati dall'ente impositore, che rimane titolare del credito, ed al quale le somme riscosse vanno versate dallo stesso concessionario (cfr. Cass. n. 16637/2007, la quale precisa ulteriormente che <<*l'azione di ripetizione ai sensi dell'articolo 2033 cod. civ., ha natura restitutoria e non risarcitoria, riflettendo l'obbligazione che insorge tra il "solvens" ed il destinatario di pagamento privo di "causa acquirendi"*>>;

- considerato che la riforma della sentenza è dipesa dall'omessa pronuncia da parte del giudicante di primo grado e tenuto conto che i principi posti a base della pronuncia non sono oggetto di orientamenti consolidati, le spese di lite vanno integralmente compensate tra tutte le parti processuali;

P.Q.M.

II Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello proposto così provvede:

- condanna alla restituzione, in favore della società appellante, di € 250.710,81 il *Controparte_2*, di € 543,01 la *Controparte_10*, di € 436,65 la *Controparte_11*, di € 856,00 il *Controparte_8* di € 200,33 il *Controparte_9* di € 250,08 il *Controparte_3* *[...]*, di € 253,40 il *Controparte_7* e di € 559,00 il *CP_6* *[...]*;
- compensa le spese di lite in tutti i rapporti processuali.

Così deciso in Roma addì 25/08/2025.

Il Giudice

(Gianluca De Cristofaro Sciarrotta)